

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT GIỮ BẢO MẬT THÔNG TIN

(V/v: Bảo mật thông tin trong hoạt động gia công mỹ phẩm)

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự hiện hành;
- Luật Thương mại hiện hành;
- Nhu cầu và sự thỏa thuận giữa hai bên

Hôm nay, ngày 18 tháng 07 năm 2026, tại Nhà máy sản xuất Mỹ Phẩm Vincos Việt Nam, xã Phú Cát, TP Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN A: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIA CÔNG MỸ PHẨM

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM VINCOS

Mã số thuế: 0107830934

Địa chỉ trụ sở: Căn hộ W10308 toà nhà W1, Vinhomes Westpoint, Lô đất HH, đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, tp. Hà Nội.

Điện thoại: 0986362331

Đại diện: Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Tổng giám đốc.

BÊN B: DOANH NGHIỆP ĐẶT GIA CÔNG MỸ PHẨM

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DS CORPORATION

Mã số thuế: 0111537512

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Đại diện: Trương Ngọc Ánh

Chức vụ: Tổng giám đốc

Hai bên thống nhất ký kết Bản cam kết giữ bảo mật thông tin với các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi thông tin bảo mật

1. Thông tin bảo mật bao gồm các thông tin do Bên A cung cấp trong quá trình trao đổi nhu cầu sản xuất mỹ phẩm, bao gồm:

- Ý tưởng, định hướng sản phẩm
- Thành phần, công thức dự kiến

3. Dạng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật
4. Giá mục tiêu, cấu trúc chi phí
5. Thông tin doanh nghiệp

2. Các thông tin về thành phần hoặc cấu trúc công thức do Bên A cung cấp trong giai đoạn này được hiểu là công thức tham khảo, định hướng, không bao gồm đầy đủ thông số kỹ thuật, tỷ lệ %, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn nguyên liệu hoặc hồ sơ kỹ thuật hoàn chỉnh.

3. Công thức tham khảo nêu trên không được mặc nhiên xem là công thức độc quyền hoàn chỉnh hoặc bí mật kỹ thuật độc lập, trừ khi Bên A cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Điều 2. Mục đích sử dụng

Bên B chỉ sử dụng thông tin bảo mật nhằm:

- Đánh giá khả năng sản xuất
- Nghiên cứu kỹ thuật
- Tính giá thành
- Thương thảo khả năng hợp tác

Bên B không được sử dụng thông tin để cạnh tranh trực tiếp với Bên A hoặc cung cấp cho bên thứ ba vì mục đích thương mại riêng.

Điều 3. Ngoại lệ bảo mật

Bên B không bị xem là vi phạm trong các trường hợp:

1. Thông tin đã công khai hoặc trở nên công khai không do lỗi của Bên B;
2. Thông tin Bên B đã biết trước khi nhận từ Bên A;
3. Thông tin được yêu cầu cung cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Sau khi hai Bên ký Hợp đồng sản xuất và sản phẩm lưu hành, việc thể hiện tên và địa chỉ nhà máy sản xuất trên bao bì theo quy định pháp luật không được xem là hành vi vi phạm bảo mật.

Điều 4. Thời hạn bảo mật

1. Cam kết bảo mật này chỉ áp dụng trong thời gian hai bên trao đổi nhu cầu hợp tác và mặc nhiên chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Hai bên ký Hợp đồng sản xuất có điều khoản bảo mật thay thế; hoặc

b) Sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày ký cam kết này mà hai bên không ký Hợp đồng sản xuất, tùy điều kiện nào đến trước.

2. Sau thời điểm nêu trên, cam kết này đương nhiên hết hiệu lực mà không cần bất kỳ thông báo nào từ các Bên.

Điều 5. Giới hạn trách nhiệm

1. Bên B chỉ chịu trách nhiệm khi có hành vi tiết lộ do lỗi cố ý hoặc lỗi nghiêm trọng của mình.
2. Bên B không chịu trách nhiệm đối với:
 - Hành vi của nhân sự Bên A
 - Rò rỉ ngoài tầm kiểm soát hợp lý
 - Thông tin bắt buộc phải công bố theo pháp luật



Điều 6. Không ràng buộc hợp đồng

Cam kết này không tạo ra nghĩa vụ phải ký kết Hợp đồng sản xuất và không trao quyền sở hữu trí tuệ cho bất kỳ Bên nào.

Điều 7. Hiệu lực

Cam kết có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi:

- Hai Bên ký Hợp đồng chính thức có điều khoản bảo mật thay thế; hoặc
- Hết thời hạn bảo mật theo Điều 4.

Cam kết được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thùy Linh

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Ngọc Ánh

